

1500837-44.2022.8.26.0540  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Roubo Majorado  
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella  
Comarca: Mauá  
Foro: Foro de Mauá  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 24/05/2022  
... do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Mauá  
Foro de Mauá  
2ª Vara Criminal  
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500837-44.2022.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500837-44.2022.8.26.0540  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
VITOR JÚNIOR SANTOS DE MENEZES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

VÍTOR JÚNIOR SANTOS DE MENESES foi denunciado por incursão no caput do art. 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 27 de abril de 2022, por volta das 04h20min, na Avenida Airton Senna Da Silva, 353 - Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, o denunciado, com qualificação indicada acima, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça, o aparelho celular Samsung, A1, IMEI 352898492085528, contra e em prejuízo da vítima Celia Lopes de Souza.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 71) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas e o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, além da fixação de penitenciário inicial aberto.

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09-11), auto de reconhecimento (fl. 05), auto de avaliação (fl. 13) e prova oral colhida.

A autoria restou comprovada.

Interrogado, em solo policial, o réu disse que (sic) "nesta manhã caminhava sentido Vila Magini quando viu uma mulher sozinha em um ponto de ônibus, e resolvi roubar o celular dela, pois o segurava nas mãos. Me aproximei, peguei o celular e saí correndo. Indagado, diz que não conversou com a vítima, não a ameaçou, não portava qualquer tipo de arma. De posse do celular, o vendeu na biqueira, na Rua 29, Jardim Oratório, a um desconhecido, por 50 reais, e com este valor, comprei pedras de crack e consumi as cinco pedras. Posteriormente, caminhei pela rua rumo a minha residência. Fui abordado por policiais aqui presentes. Indagado, confessei ter "pegado o celular da mulher", a qual o interrogando ficou sabendo que o reconheceu" (fls. 06-7).

Sob o contraditório, novamente admitiu seu envolvimento no delito, mas procurou eximir-se da utilização de arma branca (mídia digital).

A ofendida, na fase administrativa, relatou que (sic) "por volta de 04:15 horas saiu de sua residência para o trabalho a pé, rumando ao ponto de ônibus nas proximidades, para embarcar no coletivo fretado, que passaria pelo local às 04:30 horas e lá no ponto permaneceu no aguardo. Durante o decurso de tempo que teria que esperar, estava sozinha no referido ponto, onde um rapaz saiu do viaduto onde tem um "matagal", ele era de cor escura, pardo, altura 1,60 mts, cabelo preto, trajava bermuda preta, cujo indivíduo conhecia de vista, o qual se aproximou da declarante exigiu mediante ameaça determinou que "eu" entregasse o meu celular e exigiu os objetos que eu teria na bolsa. A declarante não iria entregar nada a ele, porém ele alterou-se, quando percebeu que ele empunhava uma arma tipo canivete, razão pela qual lhe entreguei meu celular marca Samsung, modelo A1 avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), que utilizava linha vivo/claro 97117-7889 e 99250-3858, respectivamente tendo o ladrão exigido que a declarante lhe mostrasse o interior da bolsa, contudo, aproximou-se pessoas, e o ladrão deixou o local correndo levando consigo meu aparelho celular. Diante dos fatos, solicitou auxílio a populares que ali chegou e nada pode-se fazer para recuperar meu aparelho. O meu ônibus chegou avisei o empregador e fui dispensada e compareci a esta delegacia a fim de registrar o fato, conhecendo de vista o roubador, apurou que ele residia no mesmo condomínio da declarante, descobriu ter pré-nome Vítor, morador do bloco três. De posse destas informações fidedignas, veio até a delegacia registrar o fato, os policiais imediatamente saiu ao encalço do ladrão com as minhas informações, o encontrou. O reconheci de pronto e ele foi detido trazido a esta Delegacia. Nesta Delegacia, conformei em sala de reconhecimento minha convicção de que o que aqui apresentado é o ladrão que momento antes me roubou, não tendo dúvida" (fls. 04-5).

Em juízo, reafirmou que estava aguardando o fretado por volta de 04h20min, quando foi abordada por Vítor, pessoa que conhecia de vista. O acusado pediu seu celular e exibiu um canivete, motivo pelo qual entregou o aparelho (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que “todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas” (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

O policial civil Robson, na fase inquisitiva, historiou que (sic) “tomou conhecimento do registro da ocorrência GB8124/2022 que versou sobre roubo que teria ocorrido momentos antes noticiado pela vítima, tendo iniciado as diligências, que foram ininterruptas devido as informações fidedignas da vítima, que conhecia de vista o roubador, que lhe subtraiu a “rés”, mediante forte ameaça com uso de arma branca, na data, hora e local, sendo que nas diligências localizaram o roubador, que foi pronto e informalmente reconhecido pela vítima, o qual recebeu voz de prisão, e indagado, confessou o roubo e aduziu que deu a “res” em biqueira de drogas” (fl. 02). No mesmo sentido as declarações do policial civil Daniel (fl. 03).

Durante a instrução, o policial civil Daniel confirmou integralmente o ocorrido. Disse que a vítima compareceu, narrou sobre o roubo ocorrido e informou o possível paradeiro do roubador, seu vizinho. A partir dessas informações, diligenciou até o local com a ofendida, deparou-se com o suspeito e procedeu à abordagem. Informalmente, ele confessou o delito (mídia digital).

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a vítima, de forma firme e harmônica, confirmou que o réu utilizou arma branca – canivete - para ameaçá-la e garantir o sucesso da prática delitiva. Registre-se que o emprego de arma branca é causa de aumento prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, entretanto, como não houve descrição da majorante na denúncia, em obediência ao princípio da correlação, necessária sua valoração como circunstância judicial negativa. Assim, majora-se a pena-base em 1/6, atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa (20 anos - fl. 07), a reprimenda retorna ao patamar mínimo.

Ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, o réu não ostenta condenação anterior (fls. 22-5).

Ainda nesta fase, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após a prática do crime, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que

seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é

aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão, já que parcial e não foi utilizada para convencimento do Juízo, que fundamentou: "não incidência da

confissão em relação ao réu Rodrigo, uma vez que ao negar a participação dos corréus Wallace e Paulo, pretendeu ludibriar o Juízo, faltando com a verdade". Assim, a admissão parcial do fato não foi utilizada para formação de convicção do D. Juízo sentenciante, que se limitou a transcrever a versão dada pelos acusados, valendo-se, para se inclinar pela condenação, dos relatos da vítima, dos agentes policiais e da adolescente." (TJSP, Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9 de março de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). g.n.

Ainda sobre a confissão parcial:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da

dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020 - grifo nosso).

"A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

De toda forma, a reprimenda não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Define-se, portanto, a condenação em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

O acusado deverá iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado. O crime de roubo denota uma periculosidade acentuada do agente, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso, notadamente porque praticado com emprego de arma branca, durante a madrugada, em face de uma mulher, inclusive, revelando maior periculosidade do réu, além de gerar grave insegurança social. Regime mais brando é insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Convém ressaltar que o réu possui anotações por crime de furto à residência (autos nº 1501232-30.2022.8.26.0348) e por outro crime de roubo (autos nº 1503767-63.2021.8.26.0348), conforme certidão de fl. 24.

Sobre a possibilidade de aplicação do regime fechado aos casos de roubo simples, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Pena - Roubo Simples - Agente primário e que não ostenta antecedentes - Emprego de simulacro de arma de fogo - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Ainda que se trate de roubo simples e tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, se a grave ameaça foi exercida mediante simulacro de arma de fogo, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social. (TJSP; Apelação Criminal 0001042-48.2016.8.26.0544; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018). g.n.

APELAÇÃO - Roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal) - Sentença condenatória - Defesa requer o abrandamento do regime prisional, sob alegação de que o réu é primário e o quantum a pena autoriza a imposição de regime menos gravoso - Impossibilidade - Regime fechado adequadamente estabelecido - Precedentes do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0087932-46.2018.8.26.0050; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019 - grifo nosso).

Roubo qualificado - Réu triplamente reincidente - Confissão judicial - Compensação total do aumento - Impossibilidade - Redução de pequena fração pelo reconhecimento da atenuante - Possibilidade; Roubo qualificado - Aumento inferior ao mínimo pelas qualificadoras - Impossibilidade - Recurso do Ministério Público provido; Roubo qualificado - Crime praticado em plena luz do dia em estabelecimento comercial -

Delito que desassossega a sociedade e abala a ordem pública - Regime fechado - Possibilidade - Recurso da Defesa provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000510-60.2017.8.26.0408; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018 - grifo nosso)

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VÍTOR JÚNIOR SANTOS DE MENESES, qualificado nos autos, à pena de 04 anos de reclusão, sob regime penitenciário inicial fechado, e a pagar 10 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 157 do Código Penal.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)

Mauá, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA